

1500035-93.2022.8.26.0201

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Leve

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Afirmou que ele tem passagens por tráfico enquanto menor de idade, roubo com uso de arma de fogo e também por tráfico já depois de alcançada a maioridade. Interrogado, o réu disse ser usuário de droga há muito tempo e que não foi submetido a tratamento. Disse que o entorpecente era ara seu próprio uso e foi encontrado tal como descrito pelo policial. Transposta a instrução, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000, Fone:

(14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500035-93.2022.8.26.0201

Classe - Assunto

Leve

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VAGNER DOS SANTOS CAMILO

Data da audiência:

09/08/2022 às 15:00h

Aos 09/08/2022 às 15:00h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento CSM 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 1ª Vara da Comarca Garça/SP - Juizado Especial Cível e Criminal - Processo nº 1500035-93.2022.8.26.0201 - 9 de agosto de 2022, às 15:00 horas", sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. RENATA LIMA RIBEIRO RAIA, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos do processo em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, apregoadas as partes, verificou-se a conexão do Representante do Ministério Público, Dr. RICHARD FABRÍCIO MESSAS, do réu, VAGNER DOS SANTOS CAMILO (recolhido no Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho/SP), acompanhado de seu advogado, Dr. CORNÉLIO CEZAR KEMP MARCONDES. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com gravação através do Microsoft Teams. Dada a palavra ao defensor para apresentação da defesa preliminar, assim se manifestou: "MM. JUÍZA: A denúncia não deve ser recebida, pois não há elementos probatórios suficientes. Não sendo este o entendimento, a inocência dos acusados será demonstrada durante a instrução processual". Pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: "RECEBO A DENÚNCIA, pois há indícios de materialidade

e autoria, não vislumbrando nenhuma das hipóteses de rejeição, merecendo os fatos a sua apuração em contraditório". Após, pela MM. Juíza foi dito que a prova oral, eventuais compromissos de dizer a verdade (art. 458 do CPC), contraditas (art. 457, § 1º, do CPC), indeferimentos de perguntas impertinentes e respectivas deliberações foram registradas todas em formato digital de áudio e vídeo para garantir maior fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e art. 367, § 5º, do CPC, oportunidade em que as partes corroboraram sua preferência por esse meio, dispensando as transcrições, tudo conforme vídeo anexado a este termo de audiência. Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, e colhida a oitiva da testemunha de acusação, CRISTIANO ALVES PEREZ. Após, em razão dos problemas de conexão com a internet da testemunha, DJALMA AMBRÓSIO DOS SANTOS, o representante do Ministério Público requereu a desistência de sua oitiva. Todas as testemunhas, regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Após a oitiva da testemunha, foi dada nova oportunidade de conversa reservada entre réu e seu defensor, desta vez, recusada pelo patrono. Em seguida, promoveu-se o interrogatório do réu. Sem que tenha havido qualquer oposição, todos os depoimentos, bem como as ocorrências e manifestações a eles relacionadas, foram gravados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e armazenados neste termo de audiência SAJ, nos termos do item 3 do Comunicado Conjunto nº 1350/2020 da Corregedoria Geral da Justiça. Estando encerrada a instrução, prosseguiu-se aos debates orais, com registro digital. Pela MM. Juíza foi proferida a sentença: "Homologo a desistência da oitiva da testemunha. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao réu a prática da infração prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. A pretensão acusatória é procedente. Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados pelo auto de apreensão (pág. 3), laudo (págs. 15/18) e prova oral. De fato, a substância apreendida foi submetida a exame, que apresentou resultado positivo para "cocaína", na forma de "crack", de uso proscrito no Brasil. Segundo afirmou a testemunha Cristiano Alves Perez, policial militar, estavam em patrulhamento e duas pessoas passaram a caminhar de forma apressada após a aproximação da viatura. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o menor, mas nas vestes do acusado estavam 8 (oito) microtubos da referida droga. Afirmou que ele tem passagens por tráfico enquanto menor de idade, roubo com uso de arma de fogo e também por tráfico já depois de alcançada a maioridade. Interrogado, o réu disse ser usuário de droga há muito tempo e que não foi submetido a tratamento. Disse que o entorpecente era ara seu próprio uso e foi encontrado tal como descrito pelo policial. Transposta a instrução, observa-se que o réu confessou a prática delitiva descrita na denúncia. A confissão, por seu turno, está em compasso com as demais provas produzidas, sobretudo a palavra do policial que realizou a apreensão da droga nas duas fases da persecução penal. Há, assim, perfeita subsunção do fato concreto ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Cabe observar que configura crime qualquer conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. E, como se sabe, não houve ultimação do julgamento pela Corte Suprema do Recurso Extraordinário 635.659, com repercussão geral, no qual se debate a constitucionalidade da criminalização da posse de droga para uso próprio. Também prevalece na jurisprudência o entendimento de que o delito é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a quantidade encontrada em poder do agente. Embora despenalizada, a conduta, até que se ultime o julgamento no STF permanece criminalizada. Resta assinalar que no decorrer da instrução não houve dúvida acerca das capacidades de entendimento e de autodeterminação do réu (Código de Processo Penal, artigo 149). Inclusive, a testemunha informou que, embora o acusado sempre afirme a condição de dependente, há investigação contra ele por tráfico e até mesmo o cumprimento de mandado de busca em sua residência. Presentes, pois, os pressupostos para a responsabilização penal, passa-se à aplicação da pena, de acordo com as regras específicas trazidas no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a reincidência, embora esta não seja específica, revela-se insuficiente a pena de

advertência. Com efeito, não pode ser desconsiderada a condenação transitada em julgado que o réu ostenta (autos 0002283-48.2018.8.26.0201) e ao processo cuja audiência ocorreu na data de hoje, em horário anterior a esta, e com sentença de procedência prolatada, assim como não se pode descurar que o réu confessou a prática delitativa, de modo que, conforme os critérios norteadores, afigura-se adequada a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 4 (quatro) meses. Os serviços deverão ser desempenhados pelo réu em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno VAGNER DOS SANTOS CAMILO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprir pena de 4 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Ausentes os requisitos da custódia cautelar, o réu poderá recorrer desta sentença em liberdade. Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos posteriormente. Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantia de substância entorpecente remanescente após o exame químico-toxicológico, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova. Deixo de fixar a verba mínima indenizatória, pois não houve pedido a propiciar o contraditório. Sem custas, na forma do artigo 4º, § 9º, caput, da Lei nº 11.608/2003. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão. Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Publique-se e intímese". Também, sem que tenha havido qualquer oposição das partes, o termo de audiência do presente processo digital constará apenas a assinatura digital da MM. Juíza de Direito. NADA MAIS. Eu,___ (Alexandre Gloneki Aparecido), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA